

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9664/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวเมษา คำแปง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 192 วรรคสอง

วันเวลากระทำผิดเป็นเพียงรายละเอียดที่จะต้องกล่าวไว้ในฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) ข้อแตกต่างในเรื่องวันกระทำผิดจึงไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ หากจำเลยมิได้หลงต่อสู้อย่างศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้อตามที่ยืนยันไว้ใน ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง คดีนี้จำเลยให้การและเบิกความว่าไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง และนำสืบข้อเท็จจริงตรงตามที่โจทก์นำสืบมา ถือไม่ได้ว่าจำเลยหลงต่อสู้อย่างศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 335, 357 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนจำนวนเงิน 1,974,512.50 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 335 (1) (11) วรรคแรก วรรคสาม จำคุก 5 ปี คำให้การจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 335 (1) (11) วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2539 แต่ข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในทางนำสืบ กลับปรากฏว่าจำเลยกระทำความผิดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 ข้อแตกต่างในเรื่องวันกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดที่จะต้องกล่าวไว้ในฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) ไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ เมื่อจำเลยให้การและเบิกความว่าไม่ได้กระทำความผิดที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้ลักพลอยของผู้เสียหายไประหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2539 วันเวลากระทำความผิดเป็นเพียงรายละเอียดที่จะต้องกล่าวไว้ในฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) ข้อแตกต่างในเรื่องวันกระทำความผิดตามที่จำเลยฎีกาขึ้นมาไม่ใช่สาระสำคัญ หากจำเลยมิได้หลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้อีก ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง คดีนี้จำเลยให้การและเบิกความว่าไม่ได้กระทำความผิดที่โจทก์ฟ้อง โดยจำเลยนำสืบข้อเท็จจริงตรงตามที่โจทก์นำสืบมา ถือไม่ได้ว่าจำเลยหลงต่อสู้คดี ศาลจึงพิพากษาลงโทษจำเลยได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

(ปรีดี รุ่งวิสัย-กนก พรณรักษา-สมศักดิ์ เนตรมัย)

ศาลอาญาธนบุรี - นางสุทิสรา ลิ้มปรีชัตกุล

ศาลอุทธรณ์ - นางพฤษภา ตั้งปอง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------